

מסכת קידושין

המסכת עוסקת בקנין האשה שנעשית אשת איש ונאסרת לכל אדם. לכאורה היה ראוי להקדימה לפני גיטין שעוסקת בביטול הקידושין. יתכן כדי שלא לסיים את הסדר בגיטין, או שרצה לסמוך גיטין לסוטה שנאסרת לבעלה, או שסדר המסכתות לפי מספר הפרקים.

מעשה הקידושין הוא דין קניין, והתוצאה היא איסור ערוה שנאסרת באשת איש על כל העולם, ע"כ נכנס דרך אגב למסכת דיני קניינים בפרק א', ודיני היתר נישואין והרחקה מעריות בפרק ד'.

סדר הפרקים:

א - דרכי קניינים וכללים במצוות.

ב-ג - דיני קידושין.

ד - דיני יוחסין, איסור יחוד.

פרק א - דרכי קניינים, כללים במצוות

חצי פרק עוסק בדרכי הקניינים, אגב במה אשה נקנית.

חצי השני עוסק בכללים במצוות: חיוב לנשים ובחוץ לארץ, שכר המצוות. הטעם שהובא כאן - הריטב"א כתב משום שאחד ממצוות האב לבנו הוא להשיאו אשה, והמאירי כתב משום שתכלית הקידושין הוא מצות פריה ורביה שרק אנשים חייבים בזה.

דרכי קניינים

א - אשה, יבמה

ב - עבד עברי, עבריה, נרצע

ג - עבד כנעני

ד - בהמה

ה - קרקעות ומטלטלין

ו - חליפין, כסף ואמירה

כללים במצוות

ז - נשים במצוות אב ובנו, עשה ולא תעשה

ח - נשים בעבודות המקדש

ט - הנוהג בחוץ לארץ

י - שכר המצוות

פרק ב - מי ובמה מקדשין, קידושי טעות

תחילת הפרק עוסק מי מקדש, ושאר הפרק עוסק במה מקדשין. אגב המקדש בדבר אחד ונמצא דבר אחר שונה שאר קידושי טעות.

א - דיני קידושין הבסיסיים: מי מקדש ודין שוה פרוטה.

ב-ה - קידושי טעות: ב-ג - טעות האשה. ד-ה - טעות האיש.

ו-י - במה מקדשין: ו - השווי. ח-י - קודש או איסור אם נחשב ממונו

ז - מקדש אשה ובתה כאחת - דומה למשנה ו' במקדש שתי נשים בשוה פרוטה, והמעשה שקידש בפירות שביעית קשור למשנה ח'.

מי ובמה מקדשין	קידושי טעות	במה מקדשין
א - בו ובשלוחו, צירוף לפרוטה	ב - טעות בחפץ הקידושין, במצב המקדש	ו - פחות מפרוטה, קטן
	ג - טעות בייחוס, מקום ואנשי ביתו	ז - שתי קרובות כאחת
	ד - שליח ששינה במקום	ח - קודש, מעשר שני
	ה - נמצאו בה נדרים או מומין	ט - איסורי הנאה
		י - מתנות כהונה ולויה, מי ואפר חטאת

פרק ג - תנאי בקידושין, ספק ונאמנות, יחוס הוולד

משנה א' עוסקת במקדש לאחר זמן ואחר קדם וקידש, יתכן שקשור להמשך הפרק שעוסק בתנאים, שאף זה סוג תנאי שיחול רק אחר ל' יום.

משניות ב-ו עוסקות בתנאי בקידושין. במשניות ב-ג יש תנאי של לאחר שלושים יום ובזה דומה למשנה א'. ד - גדר עשיית תנאי. ה - כשלא התנה מפורש (צ"ב מדוע לא הובא בפרק ב'), תנאי בדבר שלא בא לעולם. ו - תנאים שונים.

משניות ז-יא עוסקות בספק קידושין ונאמנות. ז-י - מקדש בתו: ספק למי קידש^(ז), גדר נאמנותו^(ח), ספק את מי קידש^(ט-י). יא - נאמנות איש או אשה הטוענים קידושין לאסור קרובים.

משניות יב-יג עוסקות בייחוס הוולד אם הולך אחר האיש או האשה, הובא כאן במסכת משום שדין זה תלוי אם יש קידושין.

קידושין לאחר זמן	ספק ונאמנות
א - אחר שקידש בתוך הזמן	ז - ספק למי קידש בתו
תנאי בקידושין	ח - נאמנות לבתו ואשתו, בוגרות כשקידש סתם
ב - נתינה וראיית כסף	ט - גדולה וקטנה בכיתי בנות
ג - בעלות וראיית קרקע	י-יא - נאמנות בקידושין לאסור קרובים
ד - תנאי כפול	יחוס הוולד
ה - טעות במצב האשה, דבר שלא בא לעולם	יב - ד' חילוקים, קידושין ועבירה
ו - דבור לשלטון, עשייה כפועל, רצון האב	יג - טהרת ולד ממזר

פרק ד - היתר נישואין, נאמנות על בנים, ריחוק מעריות

כהמשך לפרק הקודם שעסק ביחוס הוולדות, בפרק זה דן ביחוס לגבי היתר נישואין, ובנאמנות אב לפסול ולהכשיר את בנים. סוף הפרק דן בהרחקה מעריות ואגב זה בלימוד אומנות לבנו.

א-ז - היתר נישואין: א-ג - מיני היוחסין והיתרם זה בזה. ד-ה - בדיקת יוחסין. ו-ז - בת חלל וגר לכהונה (אחר שדן על הפסולים עצמן דן על בנותיהם).

ח-יא - נאמנות אדם על בנו: ח - לפסול. י-יא - להכשיר. (לגבי הנאמנות על אשתו - רש"י מפרש לגבי בדיקת יוחסין שבמשנה ד', ותוס' מפרשים לגבי הבנים שהם שלה).

ז - ספק קידושין בשליח שקדמו המשלח. לכאורה אינו קשור לפרק זה, י"א כיון שהגמ' עושה צריכותא לאב ולאשה, שאב קים ליה ביוחסין ואשה לא, לכן הובא בין דיני היוחסין.

יב-יד - הרחקה מעריות: יב - איסור יחוד. יג-יד - הרחקות לרווק. כל שעסקו עם הנשים חוזר לאיסור יחוד, והובא בסוף משום שממך לזה שלא ילמד לבנו אומנות בין הנשים ונמשך מזה לשאר אומניות.

אגב לא ילמד את בנו אומנות בין הנשים דן באומנות הראויה. יתכן שעניין זה נשנה בקדושין משום שחייב אב ללמד בנו אומנות כמו להשיאו אשה, ומסיים את המסכת בלימוד תורה לבנו שאף זה מחיובי אב לבנו, וכדי לסיים במעלת התורה.

היתר נישואין	נאמנות על בנו	ריחוק מעריות, אומנות לבנו
א - מיני היוחסין ונישואין זה עם זה	ח - לפסול במזר	יב - יחוד עם שנים, אמו ובתו
ב - גדר שתוקי ואסופי	ט - ספק קידושין	יג - האסור ללמד סופרים
ג - איסורי קהל זה עם זה	י - להכשיר אשתו ובניו כשיצא עם אשתו	יד - הרחקה מבהמה וזכור, הרגיל בנשים, אומנות הראויה
ד - בדיקה אמהות ליוחסין	יא - כשנשא אשה במדינת הים	
ה - שאינם צריכים בדיקה		
ו - בת חלל וחללה, בת גר		
ז - בת גר וגירות		